



AKAD PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN)

Nomor Akad :
Tanggal :
Cabang :

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

I. Pihak Pertama (Rahin / Nasabah / Peminjam)

Nama :
No. Identitas :
Alamat :

Selanjutnya disebut PEMINJAM.

II. Pihak Kedua (Murtahin / Perusahaan / Penerima Gadai)

Nama Perusahaan : HARMANS GADAI SYARIAH

Diwakili oleh :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PENERIMA GADAI.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan akad pembiayaan dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 DASAR AKAD

1.1 Akad ini menggunakan prinsip:

- Qard (pinjaman kebajikan) atas pokok pinjaman.
- Rahn (gadai) atas barang jaminan yang diserahkan.
- Ijarah (sewa) atas jasa penitipan barang jaminan.

1.2 Kedua belah pihak menyatakan bahwa seluruh transaksi ini bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

PASAL 2 POKOK PINJAMAN (QARD) DAN JAMINAN

2.1 PEMINJAM menerima pinjaman sebesar Rp
(terbilang :).

- 2.2 Sebagai jaminan, PEMINJAM menyerahkan barang kepada PENERIMA GADAI dengan spesifikasi:
- Jenis Barang :
 - Merek / Tipe :
 - Nomor Seri/Polisi :
- 2.3 Barang jaminan berada dalam penguasaan fisik PENERIMA GADAI selama masa akad berlangsung.

PASAL 3

BIAYA PENITIPAN (UJRAH) DAN ADMINISTRASI

- 3.1 Ujrah (biaya penitipan) disepakati sebesar Rp per 30 (tiga puluh) hari.
- 3.2 Besaran ujrah didasarkan pada biaya riil penitipan (tempat dan pemeliharaan) dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman, sehingga transparan dan adil.
- 3.3 Biaya administrasi di awal sebesar Rp dibayarkan sekali di muka.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- 4.1 Jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal akad ini.
- 4.2 Apabila PEMINJAM ingin memperpanjang waktu, wajib membayar ujrah (biaya penitipan) sebelum jatuh tempo.
- 4.3 Perpanjangan dapat dilakukan tanpa batasan jumlah perpanjangan, selama PEMINJAM membayar ujrah dan belum melewati jatuh tempo lebih dari 7 (tujuh) hari.
- 4.4 Apabila telah melewati jatuh tempo paling lama 7 (tujuh) hari, PEMINJAM masih dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan ketentuan:
- a. Membayar ujrah untuk masa yang telah dilalui.
 - b. Perpanjangan waktu dihitung dari tanggal jatuh tempo dan hanya menambah 20 (dua puluh) hari.
- 4.5 Apabila telah melewati jatuh tempo lebih dari 7 (tujuh) hari, PEMINJAM tidak dapat memperpanjang atau mengangsur, tetapi tetap dapat melunasi seluruh sisa pinjaman dan ujrah yang terutang. Jika tidak melunasi, PENERIMA GADAI berhak mengeksekusi jaminan sesuai Pasal 7.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- 5.1 Kewajiban PEMINJAM:
- a. Mengembalikan pokok pinjaman (qard) tepat waktu.
 - b. Membayar ujrah sesuai kesepakatan.
 - c. Menjamin keaslian dan status kepemilikan barang jaminan.
- 5.2 Hak PEMINJAM:
- a. Mendapatkan kembali barang jaminan setelah pelunasan.
 - b. Mendapatkan perlakuan adil dan transparan.
- 5.3 Kewajiban PENERIMA GADAI:
- a. Menjaga barang jaminan dengan baik.

- b. Memberikan informasi yang jelas mengenai tagihan.

5.4 Hak PENERIMA GADAI:

- a. Menerima pelunasan pokok dan ujarah.
- b. Menahan barang jaminan hingga pinjaman dilunasi.
- c. Melelang barang jaminan jika PEMINJAM tidak melunasi kewajibannya setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.5.

PASAL 6

MEKANISME ANGSURAN DAN PELUNASAN

- 6.1 PEMINJAM dapat mengangsur pokok pinjaman dengan nominal berapa pun sebelum jatuh tempo atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- 6.2 Pelunasan dapat dilakukan kapan saja, termasuk setelah melewati jatuh tempo lebih dari 7 (tujuh) hari, sebelum barang jaminan terjual.
- 6.3 Setelah pelunasan, PENERIMA GADAI wajib mengembalikan barang jaminan dalam kondisi yang sama dengan saat diterima.
- 6.4 Setiap pembayaran akan diberikan tanda bukti berupa nota.

PASAL 7

WANPRESTASI DAN EKSEKUSI JAMINAN (LELANG SYARIAH)

- 7.1 PEMINJAM dinyatakan wanprestasi apabila tidak melunasi pokok dan ujarah hingga 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- 7.2 Sebelum eksekusi, PENERIMA GADAI wajib memberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum hari ke-8 sejak jatuh tempo.
- 7.3 Apabila tetap tidak ada penyelesaian, pada hari ke-8 setelah jatuh tempo, PENERIMA GADAI berhak menjual barang jaminan melalui lelang syariah atau penjualan kepada pihak ketiga secara transparan dan dengan harga wajar.
- 7.4 Hasil penjualan akan digunakan untuk:
 - a. Melunasi pokok pinjaman (qard).
 - b. Membayar ujarah yang terutang.
 - c. Membayar biaya lelang.
- 7.5 Kelebihan hasil penjualan (bila ada) wajib diserahkan kepada PEMINJAM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah barang terjual.
- 7.6 Kekurangan hasil penjualan (bila hasil kurang dari kewajiban) tidak dapat ditagih lebih lanjut kepada PEMINJAM, sesuai prinsip qard (pinjaman kebajikan) yang tidak boleh meminta tambahan. Namun, secara sukarela dan etika, PEMINJAM dapat melunasi kekurangan tersebut.

PASAL 8
KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)

- 8.1 Jika barang jaminan rusak berat atau musnah di luar kuasa PENERIMA GADAI (bencana alam, kebakaran, pencurian dengan unsur force majeure), PENERIMA GADAI tidak bertanggung jawab, tetapi wajib memberikan bukti yang sah.
- 8.2 Dalam kondisi tersebut, PEMINJAM tetap wajib melunasi pokok pinjaman, namun ujjrah dihapuskan sejak kejadian.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1 Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 9.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat memilih penyelesaian melalui:
- a. Badan Arbitrase Syariah, atau
 - b. Pengadilan Agama setempat.

PASAL 10
PENUTUP

- 10.1 Akad ini dibuat bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum.
- 10.2 Akad ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Bandar Lampung,

Pihak Pertama (Peminjam),

Pihak Kedua (Penerima Gadai),

Materai Rp10.000

.....

Saksi 1,

.....

Saksi 2,

.....

.....